

1: संवधान का निर्माण

संवधान सभा

संवधान सभा का गठन कैबिनेट मशिन योजना (1946) के तहत हुआ।

संवधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई; अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सनिहा (अस्थायी) थे।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संवधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे — 'संवधान के जनक'।

संवधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।

मूल संवधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं।

:

संवधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ

डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे

संवधान की विशेषताएँ

भारत का संवधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संवधान है।

यह संघात्मक () होते हुए भी एकात्मक झुकाव रखता है।

संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है (ब्रिटन से प्रेरित)।

मौलिक अधिकार और नीतिनिदेशक तत्व प्रमुख विशेषताएँ हैं।

संवधान कठोर और लचीला दोनों है — संशोधन प्रक्रिया मश्रित है।

:

भारत का संवधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संवधान है

विशेषता	स्रोत देश
मौलिक अधिकार	अमेरिका
संसदीय प्रणाली	ब्रिटन
नीतिनिदेशक तत्व	आयरलैंड
संघीय व्यवस्था	कनाडा
आपातकालीन प्रावधान	जर्मनी

प्रस्तावना ()

प्रस्तावना में भारत को 'संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य' कहा गया है।

42वें संशोधन (1976) से 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

प्रस्तावना 'हम भारत के लोग...' से शुरू होती है।

बेरुबारी मामले (1960) में ने कहा प्रस्तावना संवधान का भाग नहीं; केशवानंद भारती (1973) में कहा भाग है।

:

प्रस्तावना को 'संविधान की आत्मा' कहा जाता है

42वें संशोधन (1976) से 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता' शब्द जोड़े गए

2: मौलिक अधिकार और कर्तव्य

मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

मौलिक अधिकार संवधान के भाग-3 (अनुच्छेद 12-35) में हैं।

मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे; अब 6 हैं (संपत्तिका अधिकार हटा — अनुच्छेद 300 में वधिक अधिकार)।

समानता का अधिकार (14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (19-22), शोषण के वरिद्ध (23-24), धर्म की स्वतंत्रता (25-28), संस्कृति-शिक्षा (29-30), संवैधानिक उपचार (32)।

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाया जा सकता है।

डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संवधान की आत्मा और हृदय' कहा।

:

अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने 'संवधान की आत्मा' कहा

संपत्तिका अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं (44वाँ संशोधन, 1978)

अनुच्छेद	अधिकार
14	वधिके समक्ष समानता
19	6 स्वतंत्रताएँ (भाषण, सभा आदी)
21	जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

महत्वपूर्ण अनुच्छेद — एक नज़र में

अनुच्छेद 14: वधिके समक्ष समानता।

अनुच्छेद 19: वाक् और अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता सहित 6 स्वतंत्रताएँ।

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर को वशिष दर्जा (अगस्त 2019 में नष्प्रभावी)।

अनुच्छेद 356: राज्यों में राष्ट्रपतिशासन।

:

अनुच्छेद 370 अगस्त 2019 में नष्प्रभावी किया गया

अनुच्छेद	वषिय
15	धर्म/जात/लिंग के आधार पर भेदभाव नषिध
16	लोक नयिजन में अवसर की समानता
17	अस्पृश्यता का अंत
25	अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता

नीतिनिदेशक तत्व ()

नीतिनिदेशक तत्व भाग-4 (अनुच्छेद 36-51) में है।

ये राज्य के लिए दशानर्देश हैं; न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते।

मुख्य तत्व: समान नागरिक संहिता (44), पंचायती राज (40), नःशुल्क वधिक सहायता (39)।

मनिर्वा मलिस मामले (1980) में और में संतुलन स्थापति हुआ।

:

अनुच्छेद 36-51 में है; ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं

3: संघ और राज्य कार्यपालिका

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है (अनुच्छेद 52)।

चुनाव: संसद + राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से।

कार्यकाल 5 वर्ष; न्यूनतम आयु 35 वर्ष; पुनर्निर्वाचन संभव।

राष्ट्रपति को महाभियोग (अनुच्छेद 61) द्वारा हटाया जा सकता है।

क्षमा आदिकी शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है।

:

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष; न्यूनतम आयु 35 वर्ष

राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है

उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63) राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है।

प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख है; राष्ट्रपति उसकी सलाह पर कार्य करता है (अनुच्छेद 74)।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (अनुच्छेद 75)।

:

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है

प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है

संसद

संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं (अनुच्छेद 79)।

लोकसभा: अधिकतम 552 (530 राज्य + 20 + 2 एंग्लो-इंडियन — अब 104वें संशोधन से एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त)।

राज्यसभा: अधिकतम 250 सदस्य (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)।

धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है।

संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 118 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है।

:

लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते थे (अब 543 निर्वाचित)

धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है (अनुच्छेद 109)

सदन	कार्यकाल	न्यूनतम आयु
लोकसभा	5 वर्ष	25 वर्ष
राज्यसभा	6 वर्ष (1/3 हर 2 वर्ष में)	30 वर्ष

राज्य कार्यपालिका

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है; नयुक्तराष्ट्रपतकिरता है।

मुख्यमन्त्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख है।

राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपतिशासन लगाया जा सकता है।

:

राज्यपाल की नयुक्तराष्ट्रपतकिरता है (अनुच्छेद 155)

4: न्यायपालिका और चुनाव आयोग

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायालय है; स्थापना 26 जनवरी 1950।

मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक।

केशवानंद भारती मामले (1973) में 'मूल ढाँचे' का संविधानांतर दिया गया।

न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

:

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई

केशवानंद भारती (1973) — 'मूल ढाँचा' संविधानांतर

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय

भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं।

पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई।

जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है।

लोक अदालतें त्वरित न्याय के लिए बनाई गई हैं।

:

भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं

चुनाव आयोग

चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 324)।

स्थापना: 25 जनवरी 1950; इसी दिनांक राष्ट्रीय मतदाता दलित मनाया जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

का प्रयोग 1982 से शुरू; 2013 से।

:

चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई

राष्ट्रीय मतदाता दलित 25 जनवरी को मनाया जाता है

5: संवधान संशोधन

42वाँ संशोधन (1976)

42वाँ संशोधन (1976) आपातकाल के दौरान हुआ — 'मनी संवधान' कहलाता है।

प्रस्तावना में 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता' जोड़े गए।

मौलिक कर्तव्य (भाग-4क) जोड़े गए।

को पर वरीयता दी गई (बाद में मन्त्रिमंडल में संतुलित)।

:

42वें संशोधन को 'मनी संवधान' कहा जाता है

अन्य महत्वपूर्ण संशोधन

44वाँ (1978): संपत्तिका अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया गया।

52वाँ (1985): दल-बदल वसिंधी कानून (10वीं अनुसूची)।

73वाँ-74वाँ (1992): पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा।

86वाँ (2002): 6-14 वर्ष के बच्चों को नःशुल्क शिक्षा (अनुच्छेद 21)।

101वाँ (2016): लागू।

103वाँ (2019): आरक्षण (10%)।

104वाँ (2020): एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त, / आरक्षण बढ़ा।

:

73वाँ-74वाँ संशोधन (1992) — पंचायती राज और नगरपालिका

101वाँ संशोधन — (2016)

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
42वाँ	1976	मनी संवधान, मौलिक कर्तव्य
44वाँ	1978	संपत्ति अधिकार हटा
73वाँ-74वाँ	1992	पंचायती राज, नगरपालिका
101वाँ	2016	

संशोधन प्रक्रिया

अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है।

तीन प्रकार: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थन।

केशवानंद भारती मामले में कहा गया — 'मूल ढाँचा' नहीं बदला जा सकता।

:

अनुच्छेद 368 संवधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है

6: स्थानीय शासन

पंचायती राज

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रस्तरीय पंचायती राज की सफारिश की।

73वाँ संशोधन (1992) से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला; 11वीं अनुसूची में 29 वषिय।

त्रस्तितर: ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परषिद।

महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण (बहिर में 50%)।

नागपुर (महाराष्ट्र) में 1959 में नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया।

:

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने पंचायती राज की सफारिश की

73वाँ संशोधन 1992 में हुआ — 11वीं अनुसूची जोड़ी गई

नगरपालिकाएँ

74वाँ संशोधन (1992) नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है।

12वीं अनुसूची में 18 वषिय शामिल हैं।

नगर नगिम, नगर परषिद, नगर पंचायत तीन प्रकार की नगरीय संस्थाएँ हैं।

:

74वाँ संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है — 12वीं अनुसूची

7: आपातकाल और केंद्र-राज्य संबंध

आपातकालीन प्रावधान

तीन प्रकार के आपातकाल: राष्ट्रीय (352), राज्य (356), वित्तीय (360)।
 राष्ट्रीय आपातकाल 1975-77 में लगा था (आंतरिक अशांति के आधार पर)।
 44वें संशोधन से 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द आया।
 अनुच्छेद 356: राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन।
 वित्तीय आपातकाल (360) आज तक कभी नहीं लगा।

:

राष्ट्रीय आपातकाल केवल 1975 में (इंदिरा गाँधी सरकार) लगा था
 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है

केंद्र-राज्य संबंध

7वीं अनुसूची में तीन सूचियाँ: संघ (100 विषय), राज्य (61), समवर्ती (52)।
 अवशिष्ट विषय केंद्र के पास हैं।
 सरकारिया आयोग (1983) केंद्र-राज्य संबंधों पर बना था।

:

7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं

8: वविधि —

महत्वपूर्ण आयोग और निकाय

नीतिआयोग (2015) ने योजना आयोग (1950) का स्थान लिया।

वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) — केंद्र-राज्य वित्तीय बँटवारा।

संघ लोक सेवा आयोग () — अनुच्छेद 315।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993)।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (1964)।

:

नीतिआयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ

-

संवधान दविस: 26 नवंबर को मनाया जाता है।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज: 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।

राष्ट्रगान 'जन गण मन' — रवींद्रनाथ टैगोर; राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' — बंकिमचंद्र चटर्जी।

राष्ट्रीय पशु: बंगाल टाइगर; राष्ट्रीय पक्षी: मोर; राष्ट्रीय पुष्प: कमल।

राष्ट्रीय जलीय जीव: गंगा डॉल्फिन।

:

भारत का संवधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ

पद	न्यूनतम आयु	कार्यकाल
राष्ट्रपति	35 वर्ष	5 वर्ष
उपराष्ट्रपति	35 वर्ष	5 वर्ष
लोकसभा सदस्य	25 वर्ष	5 वर्ष
राज्यसभा सदस्य	30 वर्ष	6 वर्ष